

[1-1] [징계(정직3월)] 사항

제 목 : 임직원 행동강령 위반 등

조치부서 : ○○지역본부

관 련 자 : ○○지역본부 □□□□□□본부 소장 토목4급 AAA

내 용 :

1. 업무개요

公社は 2014. **. **. ▮ ▮ 건설(주)과 ‘○○□□ ▮ ▮ ▮ 조성공사(1공구)’(이하 “▮ ▮ ▮ 조성공사”라 한다) 계약을 체결하여 2014. **. **.부터 2020. **. **.까지 본 공사를 진행하여 준공하였으며, 2020. **. **.부터 2020. **. **.까지 관리공사를 시행 중에 있다.

위 관련자 토목4급 AAA은 1997. 9. 8. 입사하여 2019. 1. 31.부터 감사일 현재까지 ○○지역본부 □□□□□□본부에서 ▮ ▮ ▮ 조성공사 본 공사 및 관리공사 감독소장 업무를 담당하였거나 담당하고 있다.

2. 직무관련자와의 골프 금지 위반 및 향응 수수

2-가. 관계규정 및 판단기준

「임직원 행동강령」 및 「골프 및 사행성 행위관련 행동강령 운영지침」에 따르면 임직원은 직무관련자와 골프를 같이 하여서는 아니 되며, 부득이한 사정에 따라 직무관련자와 골프를 같이 하는 경우에는 사전에 소속부서장에게 보고하도록 규정되어 있다.

또한 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 및 「임직원 행동강령」에 따르면 공직자(임직원)가 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받는 것을 금지하고 있다.

2-나. 감사결과 확인된 문제

관련자는 재택근무일에 소속부서장에게 사전보고 없이 직무관련자 2인 및 친구 1인¹⁾과 골프를 함께 하였고, [표 1]과 같이 직무관련자로부터 총 535천 원 상당의 향응을 수수하였다.

[표 1] 향응 수수 내역

구분	일시	장소	금액		참석자	비용 부담자 ²⁾
골프 접대	2020.07.09 (목)	♣♣♣♣CC (▷▷□□구 소재)	가. 그린피	600천 원	1. 관련자	〃 〃 건설(주)
음식물 수수			나. 카트비	80천 원	2. 관련자 친구	
		다. 캐디피	130천 원	3. 〃 〃 건설(주) 현장대리인		
		라. 골프간식비	140천 원	4. 〃 〃 건설(주) 공무팀장		
		마. 식사	120천 원			
합 계 (가+나+다+라+마)				1,070천 원	환산금액 1,070/2 = 535천 원 ³⁾	

자료 : 감사실 조사자료 재구성

- 1) ■■ 조성공사 시공사인 “○○건설(주)”의 현장대리인 및 공무팀장, 관련자의 대학교 친구
- 2) ○○건설(주) 공무팀장 +++++는 골프관련 사용금액(식사비 제외) 총 95만 원을 결제하였고, 향후 현장대리인 ○○○이 ○○건설(주) 본사로부터 해당 비용을 지급받아 +++++에게 전달하였음. 또한 골프 후 ■■ 조성공사 현장 인근 식당(☞☞해장국)에서 점심식사(총 12만 원)를 같이함
- 3) 골프(4인기준)에 소요된 총 금액에 대하여, 향응 수수는 2인(관련자, 친구)이므로 “총 금액/2” 함

2-다. 관련자 주장 및 판단

이에 대하여 관련자는 ■■■ 조성공사 현장이 준공하기 어려운 여건이었음에도 힘들게 노력하여 준공하였기에, 서로 격려하는 차원에서 시공사 현장대리인이 만든 자리라고 주장하나⁴⁾,

관련자가 직무와 관련하여 향응을 수수하고 위법·부당한 처분을 하지 않았다고 하더라도, 직무관련자로부터 골프접대 등 향응을 수수함에 따라 「임직원 행동강령」 및 「골프 및 사행성 행위관련 행동강령 운영지침」 등을 위반한 사실은 변함없다.

따라서 이와 같이 직무관련자로부터 골프 접대를 받고 향응을 수수한 관련자의 행위는 「골프 및 사행성 행위관련 행동강령 운영지침」 및 「임직원 행동강령」, 「취업규칙」 등에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

3. 업무용 차량 사적 사용

3-가. 관계규정 및 판단기준

「차량관리 및 운영기준」 및 「임직원 행동강령」에 따르면 임직원은 업무용 차량 등 공용재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익할 수 없도록 규정되어 있으며,

이를 위반할 경우 수익비용(공용 재산상 손해의 원금 및 이자비용 포함, 피해액의 3배 이내)을 환수할 수 있도록 규정하고 있다.

4) 관련자 및 〰〰건설(주) 현장대리인과 공무원장도 동일하게 진술

3-나. 감사결과 확인된 문제

관련자는 [표 2]와 같이 2020. 2.부터 2020. 12.까지 업무용 차량을 사용하여 근무지(□□)에서 자택(⊥⊥)까지 총 48회 출퇴근하였다.

[표 2] 업무용 차량 출퇴근 사용 내역

사용기간	횟수	이동구간	유류 사용금액	하이패스 금액	환수금액	비고
2019.02.07.~ 2019.12.30.	48회	□□ - ⊥⊥	714,898원 ⁵⁾ (약10.3ℓ*48회)	개인카드 이용	2,144,694원 (유류금액*3배)	

자료 : 감사실 조사자료 재구성

따라서 이와 같은 관련자의 행위는 「임직원 행동강령」 등에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

4. 근무지 무단 이탈

4-가. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」에 따르면 직원은 근무시간 중 소속 상위자의 허가 없이 외출 또는 이탈을 하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

4-나. 감사결과 확인된 문제

관련자는 2020. 7. 9. 재택근무일에 근무지를 이탈하여 직무관련자와 골프를 하였을 뿐만 아니라, [표 3]과 같이 별도의 복무처리를 하지 않은 채 2019. 2.부터 2020. 6.까지 총 17회 근무지 이탈(조기퇴근)을 하였다.

5) □□현장으로부터 자택(⊥⊥ △△APT)까지 편도거리(72km)를 업무용 차량(산타페, 경유) 평균연비 14km/ℓ 적용하여 유류사용량을 산정하였고, 유류 사용금액은 2019년 ○○지역 경유 평균가격(1,448원/ℓ)으로 산정함

[표 3] 근무지 이탈 내역⁶⁾

일시	퇴근시간	비고	일시	퇴근시간	비고
2019.02.01.	17:44		2019.10.11.	16:51	
2019.02.08.	17:44		2019.11.07.	17:23	
2019.03.20.	17:46		2020.01.31.	17:04	
2019.05.02.	17:24		2020.03.06.	16:59	
2019.05.17.	17:20		2020.05.21.	17:46	
2019.06.04.	17:36		2020.05.26.	17:46	
2019.06.14.	15:41	16시까지 시차근무	2020.06.23.	17:11	
2019.08.23.	17:33		2020.06.24.	17:34	
2019.09.30.	17:48		2020.07.09.	-	재택근무일(골프)

자료 : 감사실 조사자료 재구성

따라서 이와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

5. 여비 부담 수령

5-가. 관계규정 및 판단기준

「임직원 행동강령」에 따르면 임직원은 출장비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 LH에 재산상 손해를 입혀서는 아니된다.

5-나. 감사결과 확인된 문제

그런데 관련자는 [표 4]와 같이 2020. 6.부터 2020. 7.까지 총 8회에 걸쳐 근무지내 출장을 허위로 실시하고 총 176천 원을 부담수령 하였다.

6) 관련자는 조기퇴근에 대해 인정하였고, 주변인(`19년감독 1인, `20년감독 2인) 3인 모두 관련자가 17시 전후에 퇴근하였고, 관련자의 PC를 주변인들이 종료시켰다고 진술함

[표 4] 여비 부담수령 내역

일시	출장지역	출장용무	부담수령액(원)	비고
2020.06.08.	☉청 ▲▲과	설계변경 관련 추가협의	22,000	
2020.06.11.	○○호 호 호 호 본부	☒☒ 교량 접속 세부협의	22,000	
2020.06.16.	○○지역본부	정식 기성검사관련 협의	22,000	
2020.06.22.	○○시 ▲▲과	외부유입수 하수공사 준공검사 일정협의	22,000	
2020.06.24.	○○호 호 호 공단	외부유입하수 준공검사 서류제출	22,000	
2020.06.25.	○○시 ▲▲과	외부유입하수 준공검사 서류제출	22,000	
2020.06.26.	☼☼청	우오수 시설물 인수인계 점검일정 협의	22,000	
2020.07.01.	○○호 호 호 공단	외부유입하수 처리공사 준공자료 추가제출	22,000	
합계			176,000	

자료 : 감사실 조사자료 재구성

따라서 이와 같은 관련자의 행위는 「임직원 행동강령」에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

조치할 사항

○○지역본부장은

토목4급 AAA에 대해 「인사규정」 제50조 제1항에 따라 ‘징계(정직3월)’ 처분하시기 바랍니다(징계(정직3월)).

[1-2] [시정(회수)] 사항

제 목 : 업무용 차량 사적 사용 등

조치부서 : ○○지역본부

관 련 자 : ○○지역본부 □□□□□□본부 소장 토목4급 AAA

내 용

1. 업무개요

관련자 토목4급 AAA은 2019. 1. 31.부터 현재까지 ○○지역본부 □□□□□□본부에서 ○○□□ . . . 조성공사 1공구 및 2공구 감독소장 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 업무용 차량 사적 사용

「차량관리 및 운영기준」 및 「임직원 행동강령」에 따르면 임직원은 업무용 차량 등 공용재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익할 수 없도록 규정되어 있다.

나. 예산의 목적 외 사용

「임직원 행동강령」에 따르면 임직원은 출장비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 LH에 재산상 손해를 입혀서는 아니된다고 규정되어 있으며,

이를 위반할 경우 수익비용(공용 재산상 손해의 원금 및 이자비용 포함, 피해액의 3배 이내)을 환수할 수 있도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 업무용 차량 사적 사용

관련자 AAA은 [표 1]과 같이 2020. 2.부터 2020. 12.까지 업무용 차량을 사용하여 근무지(□□)에서 자택(⊥⊥)까지 총 48회 출퇴근하였다.

[표 1] 업무용 차량 출퇴근 사용 내역

사용기간	횟수	이동구간	유류 사용금액	하이패스 금액	환수금액	비고
2019.02.07.~ 2019.12.30.	48회	□□ - ⊥⊥	714,898원 ⁷⁾ (약10.3ℓ*48회)	개인카드 이용	2,144,694원 (유류금액*3배)	

자료 : 문답서 등 감사실 조사자료 재구성

나. 예산의 목적 외 사용

관련자 AAA은 [표 2]와 같이 2020. 6.부터 2020. 7.까지 총 8회에 걸쳐 근무지내 출장을 허위로 실시하고 총 176천 원을 부당수령 하였다.

[표 2] 여비 부당수령 내역

일시	출장지역	출장용무	부당수령액(원)	비고
2020.06.08.	⊙청 ▲▲과	설계변경 관련 추가협의	22,000	
2020.06.11.	○○○○○○본부	☒☒ 교량 접속 세부협의	22,000	
2020.06.16.	○○지역본부	정식 기성검사관련 협의	22,000	
2020.06.22.	○○시 ▲▲과	외부유입수 하수공사 준공검사 일정협의	22,000	
2020.06.24.	○○○ 공단	외부유입하수 준공검사 서류제출	22,000	
2020.06.25.	○○시 ▲▲과	외부유입하수 준공검사 서류제출	22,000	

7) □□...현장으로부터 자택(⊥⊥ ▲▲APT)까지 편도거리(72km)를 업무용 차량(산타페, 경유) 평균연비 14km/ℓ 적용하여 유류사용량을 산정하였고, 유류 사용금액은 2019년 ○○지역 경유 평균가격(1,448원/ℓ)으로 산정함

일시	출장지역	출장용무	부당수령액(원)	비고
2020.06.26.	☕☕청	우오수 시설물 인수인계 점검일정 협의	22,000	
2020.07.01.	○○ㅇㅇ공단	외부유입하수 처리공사 준공자료 추가제출	22,000	
합계			176,000	

자료 : 문답서 등 감사실 조사자료 재구성

조치할 사항

○○지역본부장은

부당 지급된 근무지내출장비 176,000원 및 유류비 수익비용의 3배인 2,144,694원에 대해 ‘회수’하시기 바랍니다(시정(회수)).

[1-3] [통보] 사항

제 목 : 公社와 계약(청렴계약서) 위반

조치부서 : ○○지역본부

관 련 자 : 〰〰건설(주)

내 용

1. 업무개요

〰〰건설(주)은 2014. **. **. 公社와 ‘○○□□ □. □. □ 조성공사(1공구)’(이하 “□. □. □ 조성공사”라 한다) 계약을 체결하여 2014. **. **.부터 2020. **. **.까지 본 공사를 진행하여 준공하였으며, 2020. **. **.부터 2020. **. **.까지 관리공사를 시행 중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

公社와 계약상대자 간 체결하는 「청렴계약(서약)서」에 따르면 공사 임직원에게 금품·향응 등을 제공한 경우 관련 법령에 따라 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

□. □. □ 조성공사 수급사인 〰〰건설(주) 현장관계자는 公社 직원에게 [표 1]과

같이 총 535천 원 상당의 향응을 제공하였다.

[표 1] 향응 제공 내역

구분	일시	장소	금액		참석자	비용 부담자 ⁸⁾
골프 접대	2020.07.09 (목)	☎☎☎☎☎CC (▶▶□□구 소재)	가. 그린피	600천 원	1. 公社 직원	〰〰건설(주)
음식물 제공			나. 카트비	80천 원	2. 公社 직원 친구	
			다. 캐디피	130천 원	3. 〰〰건설(주) 현장대리인	
			라. 골프간식비	140천 원	4. 〰〰건설(주) 공무팀장	
			마. 식사	120천 원		
합 계 (가+나+다+라+마)				1,070천 원	환산금액 1,070/2 = 535천 원 ⁹⁾	

자료 : 문답서 등 감사실 조사자료 재구성

<관련자 주장 및 판단>

이에 대하여 관련자 〰〰건설(주) 현장대리인은 ■■■ 조성공사 현장이 준공하기 어려운 여건이었음에도 힘들게 노력하여 준공하였기에, 서로 격려하는 차원에서 본인이 만든 자리라고 주장하나¹⁰⁾, 직무관련자로서 골프접대 등 향응을 제공한 사실은 변함없다.

따라서 이와 같이 직무관련자로서 감독소장에게 골프 접대를 하고 향응을 제공한 〰〰건설(주) 현장관계자의 행위는 公社와 계약상대자 간 체결하는 「청렴계약(서약)서」에 위배된다.

조치할 사항

8) 〰〰건설(주) 공무팀장 ㄱㄱㄱ는 골프관련 사용금액(식사비 제외) 총 95만 원을 결재하였고, 향후 현장대리인 ㉠㉠이 〰〰건설(주) 본사로부터 해당 비용을 지급받아 ㄱㄱㄱ에게 전달하였음. 또한 골프 후 ■■■ 조성공사 현장 인근 식당(☎☎해장국)에서 점심식사(총 12만 원)를 같이함

9) 골프(4인기준)에 소요된 총 금액에 대하여, 향응 수수는 2인(관련자, 친구)이므로 “총 금액/2” 함

10) 〰〰건설(주) 현장대리인과 공무팀장 및 감독소장도 동일하게 진술

○○지역본부장은

청렴계약서를 위반하여 향응을 제공한 ㄴ ㄴ 건설(주)에 대해 관련 법령과 규정에
의한 제재조치 절차를 이행하시기 바랍니다(통보).